

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3183/2541

นายสุวิทย์ วิวัฒนพินาสุ
นางสุขเค็ง แซ่ลิ้ม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 21, มาตรา 295

ศาลพิพากษตามยอมให้จำเลยแบ่งทรัพย์สินมรดกของ จ.ให้ทายาท ต่อมาโจทก์ขอให้ศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีไปอายัดเงินฝากประจำของธนาคารซึ่งจำเลยเป็นผู้ฝาก การที่จำเลยร้องขอให้ถอนการบังคับคดีเพราะจำเลยได้จัดการแบ่งทรัพย์สินมรดกของ จ.คือรถยนต์ ให้แก่ทายาทของ จ.ไปแล้วซึ่งหากข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้จัดการแบ่งทรัพย์สินมรดกส่วนที่ทายาทของ จ.พึงจะได้รับโดยรวมรถยนต์คันดังกล่าวด้วยจริง โจทก์ก็ไม่มีสิทธิที่จะขอให้บังคับคดีแก่จำเลย กรณีจึงจำเป็นต้องไต่สวนเพื่อให้ได้ความจริงดังกล่าวก่อน แม้จำเลยจะขอให้ถอนการบังคับคดีโดยมิได้ขอให้ทำการไต่สวน ศาลก็มีอำนาจสั่งให้ไต่สวนก่อนมีคำสั่งได้ การที่ศาลล่างทั้งสองให้ยกคำร้องของจำเลยโดยยังไม่ได้ทำการไต่สวนก่อนเป็นการไม่ชอบ

ศาลพิพากษตามยอมให้จำเลยแบ่งทรัพย์สินมรดกของ จ.ให้ทายาท ต่อมาโจทก์ขอให้ศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีไปอายัดเงินฝากประจำของธนาคารซึ่งจำเลยเป็นผู้ฝาก การที่จำเลยร้องขอให้ถอนการบังคับคดีเพราะจำเลยได้จัดการแบ่งทรัพย์สินมรดกของ จ.คือรถยนต์ ให้แก่ทายาทของ จ.ไปแล้วซึ่งหากข้อเท็จจริงฟังได้ว่า

จำเลยได้จัดการแบ่งทรัพย์สินมรดกส่วนที่ทายาทของ จ.พึ้งจะได้รับโดยรวมมรดกยนต์คัน
ดังกล่าวด้วยจริง โจทก์ก็ไม่มีสิทธิที่จะขอให้บังคับคดีแก่จำเลย กรณีจึงจำเป็นต้อง
ไต่สวนเพื่อให้ได้ความจริงดังกล่าวก่อน แม้จำเลยจะขอให้ถอนการบังคับคดีโดยมิได้
ขอให้ทำการไต่สวน ศาลก็มีอำนาจสั่งให้ไต่สวนก่อนมีคำสั่งได้ การที่ศาลล่างทั้งสอง
ให้ยกคำร้องของจำเลยโดยยังไม่ได้ทำการไต่สวนก่อนเป็นการไม่ชอบ

(สภนธ์ กฤติยาวงศ์-ดุสิต เพชรปลูก-เหล็ก ไทรวิจิตร)

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช - นายสายโชค ศรีทอง

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายชวลิต ยอดเนร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ